



PUTUSAN
Nomor 1571 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI AKBAR, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 06, RT 005, RW 000, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLa., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Chandra & Partners, beralamat di Simp. Empat Pasar Pagi Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **YONI SUSANTO PGL. IYON**, bertempat tinggal di Kampung Dalam, Nagari Koto VIII Mudik, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ZULKARNAINI PGL. ISUL**, bertempat tinggal di Kampung Lansano, Nagari Koto VIII Hilir Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pasisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1571 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00129 Tahun 2019 dan Surat Ukur Nomor 00129/2018 tahun 2019 dengan luas 2.713 m² terletak di Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai kekuatan hukum yang memiliki alas hak yang sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pertanian, seluas yang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00129 Tahun 2019 dan Surat Ukur Nomor 00129/2018 Tahun 2019 dengan luas 2.713 m² terletak di Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan tanah yang jadi objek perkara yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00129 Tahun 2019 dan Surat Ukur Nomor 00129/2018 Tahun 2019 dengan luas 2.713 m² terletak di Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan adalah milik sah Penggugat;
5. Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah milik sah Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I mengambil, menguasai objek perkara dengan cara membangun ruko dua pintu yang permanen dengan panjang ± 15 m² dan lebar ± 8 m² tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I menguasai dan mengambil objek perkara dengan cara menimbun tanah objek perkara seluas ± 80 m² tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah membangun bangunan permanen

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1571 K/Pdt/2023



ruko dua pintu dengan panjang $\pm 15 \text{ m}^2$ dan lebar $\pm 8 \text{ m}^2$ dan menimbun tanah seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ di objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

9. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang mengambil objek perkara dengan cara mendirikan bangunan ruko dua pintu dengan panjang $\pm 15 \text{ m}^2$ dan lebar $\pm 8 \text{ m}^2$ yang permanen dan menimbun objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melarang Penggugat dan keluarga (adik) Penggugat untuk mengelola/menggarap objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengambil objek perkara dengan cara menyatakan/mengklaim hak miliknya objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menguasai objek perkara dengan cara melarang Penggugat untuk mengelola dan menggarap tanah pertanian yang jadi objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang mengganggu Penggugat dan familinya untuk menggarap dan mengusahai objek perkara dengan cara melarang, mengusir dan menghalang-halangi merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya mengambil objek perkara dengan cara mengakui bahwa objek perkara adalah hak miliknya;
15. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan semua yang jadi objek perkara dalam perkara ini kepada Penggugat dan bebas dari pada hak orang lain yang terdapat didalamnya atau yang diperdapat darinya, jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan alat negara;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan



tanah objek perkara dan objek sengketa II kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;

17. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
18. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas objek perkara;
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek perkara kepada Pengugat tanpa syarat apapun juga;
20. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada pernyataan banding, *verzet*, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta perlawanan;
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
22. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan II mempunyai hak dalam suku Sikumbang Bagindo Suleman yakni hak waris dalam harta pusaka tinggi tersebut di atas (objek perkara);
3. Menyatakan tidak sah sertifikat Nomor 00129 Tahun 2019 yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan dibatalkan demi hukum yakni sertifikat induk yang luasnya 3013 m² tidak



berdaya upaya hukum lagi;

4. Memperkuat dan membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sertifikat atas nama Ria Sattridiani lumpuh dan tidak berdaya hukum lagi;
6. Menyatakan pendirian rumah rekonvensi I (rumah sumandonya) menurut hukum adat Minang sah atas hasil musyawarah dan mufakat Penggugat Rekonvensi I dan II dengan Tergugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 8 Juni 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp2.431.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT PDG tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021 diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Kasasi/2022/PN Pnn *juncto* Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Pnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 129/PDT/2022/PT PDG yang diputuskan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1571 K/Pdt/2023



memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Pengadilan Negeri Painan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta pusaka tinggi kaumnya, untuk itu gugatan sengketa mengenai harta pusaka tinggi kaum tersebut harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum untuk mewakili kaumnya, akan tetapi sebagaimana dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan jika Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari keturunan almarhumah Naisah, Suku Sikumbang. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi sebagaimana dalam perkara *a quo* (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976). Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), untuk itu pertimbangan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1571 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALI AKBAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI AKBAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1571 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1571 K/Pdt/2023